

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2230/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ชลบุรี

นางสาว ช้อน ใจ เย็น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จำเลยเป็นหญิงบริการในสถานบริการที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอื่น
จำหน่ายและบริการ โดยมีหญิงบำเรอปรนนิบัติลูกค้า ตามวัน เวลา และสถานที่ตาม
ห้องซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสามในข้อหาค้าประเวณีแต่คำเบิกความของ
พยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมทั้งสามปากที่เบิกความเกี่ยวกับการ
ชักชวนให้มีการร่วมเพศของจำเลยนั้นแตกต่างขัดแย้งกัน ไม่อาจรับฟังได้เป็นที่
แน่ชัดว่าจำเลยได้ชักชวนให้พยานโจทก์ร่วมเพศจริงหรือไม่ และจำเลยได้พุดชักชวน
ให้ร่วมเพศ หรือเจ้าพนักงานตำรวจเพียงแต่สอบถามราคาการร่วมเพศกับจำเลย การ
ที่พยานโจทก์เข้ามาที่ร้านที่เกิดเหตุก็เพื่อจับกุมหญิงให้บริการการค้าประเวณีโดยที่
เจ้าพนักงานตำรวจไม่รู้ว่าใครให้บริการการค้าประเวณีและจำเลย ให้บริการการค้า
ประเวณีหรือไม่ เจ้าพนักงานตำรวจจึงล่อให้จำเลย เพื่อให้จำเลยบริการการค้าประเวณี
ย่อมเป็นการไม่ชอบ ทั้งที่เกิดเหตุ ก็เป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
การที่ เจ้าพนักงานตำรวจเรียกจำเลยมาให้บริการ มีการพากันไป ให้บริการในห้องไม่ว่า
จำเลยจะเข้าไปในห้องให้บริการด้วย ความเต็มใจ หรือเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสาม
นายล่อให้ไปบริการในห้องหรือไม่ก็ตาม กรณียังไม่อาจรับฟังได้ว่า ที่จำเลยเข้าไปใน
ห้องกับเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายนั้นเป็นการเข้าไปเพื่อให้บริการการค้าประเวณี

ทั้งยังปรากฏในทางนำสืบของโจทก์อีกว่า มีการฉวยฉ้อฉลเพื่อให้มีการร่วม
ประเวณีเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลู่วัตถุประสงค์ที่จะจับหญิงค้าประเวณีตามที่ได้ รับมอบ
หมายมา ดังนี้ คำเบิกความของพยานโจทก์ที่อ้างว่า ได้มีการร่วมประเวณีกับจำเลย
โดยจำเลยคิดค่าบริการจึงมีกรณี เป็นที่น่าสงสัย อีกทั้งเงินที่อ้างว่าเป็นค่าร่วม
ประเวณี ก็ไม่ปรากฏว่าได้ยึดเป็นของกลางไว้ พยานหลักฐานโจทก์ มีเหตุแห่งความ
สงสัยตามสมควรว่า จำเลยเป็นผู้ให้บริการ การค้าประเวณีอันเป็นความผิดตามฟ้อง
หรือไม่ ศาลให้ยกประโยชน์ แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

คดีทั้งสามสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกจำเลยตาม
ลำดับสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ค้าประเวณีที่สถานการค้าประเวณี
คิดค่าจ้างประเวณีครั้งละ 1,050 บาทขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 6

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 6 จำคุกคนละ 1 เดือนปรับคนละ 1,000 บาท โทษจำ
คุกรอการลงโทษมีกำหนด 1 ปีไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

โจทก์ทั้งสามสำนวนฎีกา

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีพยานตรวจทรัพย์สินศักดิ์ ประเสริฐเมธ พลตำรวจอำพร จำลองเพ็ง พลตำรวจประพันธ์ ชั่วกลาง และพลตำรวจศุภกิจ การค้า เบิกความเป็นพยานว่า พยานตรวจทรัพย์สินศักดิ์ สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา ได้ประสานงานกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภาค 2 เพื่อขอกำลังไปสืบสวนจับกุมการค้าประเวณีที่ร้านอันนีบาร์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 เพราะสืบทราบมาว่า สถานบริการดังกล่าวมีหญิงให้บริการค้าประเวณีกับลูกค้า พยานตรวจทรัพย์สินศักดิ์จึงได้วางแผนกับพลตำรวจอำพร พลตำรวจประพันธ์ และพลตำรวจศุภกิจ เจ้าพนักงานตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภาค 2 โดยนำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 3 ฉบับ ถ่ายสำเนาและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา พลตำรวจอำพร พลตำรวจประพันธ์และพลตำรวจศุภกิจได้แต่งกายนอกเครื่องแบบทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวนำธนบัตรดังกล่าวและวิทยุติดตัวไปที่สถานบริการร้านอันนีบาร์พยานทั้งสามได้สั่งเบียร์และบุหรี่ยกจำเลยทั้งสามมานั่งร่วมโต๊ะ ได้สอบถามราคาการร่วมประเวณีและค่างคินจำเลยที่ 1 บอกว่าค่าบริการคนละ 1,000 บาท ค่าห้อง ๆ ละ 50 บาท พยานทั้งสามได้จ่ายค่าบริการ 3 คน รวมเป็นเงิน 3,150 บาท โดยมอบธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ที่ได้ถ่ายสำเนาไว้ให้ไป จำเลยทั้งสามได้ร่วมประเวณีกับพยานทั้งสามที่ห้องคนละห้องหลังร้านแล้ว พยานทั้งสามได้แสดงตัว

เป็นเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวจำเลยทั้งสามและวิทย์แจ้งพันตำรวจตรีพูนศักดิ์ให้
มาตรวจค้นและทำการจับกุมจำเลยทั้งสาม ได้ทำบันทึกการจับกุม แต่จำเลยทั้งสาม
ไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมดังกล่าว ในการตรวจค้นไม่พบเงินที่ใช้ล่อให้
จำเลยทั้งสามขายบริการการค้าประเวณีพยานโจทก์ทั้งสามปากดังกล่าวจึงเป็นพยาน
ปากต่อปากยันกับจำเลยทั้งสาม ซึ่งศาลต้องพิเคราะห์คำพยานโจทก์ทั้งสามนี้ด้วย
ความระมัดระวังพันตำรวจตรีพูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งเป็นผู้
กล่าวหาและจับกุมจำเลยทั้งสามในคดีนี้เบิกความว่า ก่อนจับกุมประมาณ 1 เดือน
พยานสืบทราบว่ายานบริการร้านฮันนี่บาร์ ถนนเทศบาล 1 เขตเทศบาลตำบล
ศรีราชา อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี มีการให้หญิงบริการในร้านค้าประเวณีกับลูกค้า
จึงได้สั่งเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายไปสืบสวน คือพลตำรวจอำพร จำลองเพ็ง พล
ตำรวจประพันธ์ ชั่วกลางและพลตำรวจศุภกิจ การค้า โดยถ่ายเอกสารธนบัตรไว้และ
มอบธนบัตรให้เจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายไปที่ร้านฮันนี่บาร์โดยตกลงกันว่าเมื่อ
เจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายใช้บริการเสร็จแล้วให้วิทย์แจ้งพยานเพื่อเข้าไปทำการ
จับกุม และเบิกความในทำนองเดียวกันว่า ได้เข้าไปในร้านฮันนี่บาร์และดื่มเบียร์
พยานทั้งสามเรียกจำเลยทั้งสามมานั่งที่โต๊ะ ในระหว่างที่นั่งที่โต๊ะพลตำรวจอำพรเบิก
ความว่า ได้ถามจำเลยทั้งสามว่าหากร่วมประเวณีค้างคืนคิดค่าบริการเท่าไร จำเลยที่
1 บอกว่าคิดค่าบริการคนละ 1,000 บาท ค่าห้องห้องละ 50 บาท พลตำรวจประพันธ์
เบิกความว่าจำเลยทั้งสามได้พูดชักชวนให้พยานไปร่วมประเวณีในห้องพยานได้บอก
ว่าไปเลย จำเลยทั้งสามถามว่าจะเอาใครบ้างพวกพยานตกลงกันขึ้นห้องทั้งสามคน
และพลตำรวจศุภกิจเบิกความว่าจำเลยทั้งสามมานั่งด้วย และจำเลยทั้งสามถามว่าจะ
เที่ยวหรือไม่ คำว่าเที่ยวคือร่วมเพศ พยานได้สอบถามราคาแล้วจำเลยทั้งสามได้บอก
ว่าคนละ 1,000 บาท ค่าห้องคนละ 50 บาทคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามปาก
ที่เบิกความเกี่ยวกับการชักชวนให้มีการร่วมเพศนั้นแตกต่างกันขัดแย้งกัน ไม่อาจรับ
ฟังได้เป็นที่แน่ชัดว่าจำเลยทั้งสามได้ชักชวนให้พยานโจทก์ทั้งสามร่วมเพศจริงหรือ

ไม่ และจำเลยทั้งสามได้พุดชักชวนให้ร่วมเพศหรือเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนาย เพียงแต่สอบถามราคาการร่วมเพศกับจำเลยทั้งสาม ในการสืบสวนของพันตำรวจตรี พุนศักดิ์ก็สืบสวนได้แต่เพียงว่าร้านฮันนี่บาร์มีหญิงให้บริการการค้ำประเวณีเท่านั้น โดยไม่ปรากฏจำเลยทั้งสามหรือหญิงบริการคนใดในร้านดังกล่าวที่ให้บริการการค้ำประเวณีกับลูกค้าที่มาเที่ยว การที่พยานโจทก์ทั้งสามเข้ามาที่ร้านฮันนี่บาร์ก็เพื่อที่จะจับกุมหญิงให้บริการการค้ำประเวณีโดยที่ไม่รู้ว่าใครให้บริการการค้ำประเวณีและจำเลยทั้งสามให้บริการการค้ำประเวณีหรือไม่ แล้วทำการล่อให้จำเลยทั้งสามเพื่อให้บริการการค้ำประเวณีนั่นจึงเป็นการไม่ชอบทั้งในทางนำสืบของโจทก์ก็ปรากฏว่าร้านฮันนี่บาร์เป็นสถานบริการที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีหญิงบำเรอปรนนิบัติลูกค้า มีห้องบริการจำนวน 24 ห้องอันเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ การที่เจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายเรียกจำเลยทั้งสามมาให้บริการมีการพากันไปให้บริการในห้องไม่ว่าจำเลยทั้งสามจะเข้าไปในห้องให้บริการด้วยความเต็มใจ หรือเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายล่อให้ไปบริการในห้องหรือไม่ก็ตาม กรณียังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามเข้าไปในห้องกับเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามนายนั้นเป็นการเข้าไปเพื่อให้บริการการค้ำประเวณี ทั้งยังปรากฏในทางนำสืบของโจทก์อีกว่า เมื่อพยานโจทก์ทั้งสามได้แยกกันเข้าไปในห้องกับจำเลยทั้งสามแล้ว สักครู่ปรากฏว่าพลตำรวจศุภกิจได้ทะเลาะกับจำเลยที่ 2 มีการโต้เถียงกันเสียงดังเนื่องจากจำเลยที่ 2 ไม่ยินยอมให้พลตำรวจศุภกิจจับนมและได้ออกมายืนทะเลาะกันนอกห้องโดยมีจำเลยที่ 1 และที่ 3 ออกมายืนดูด้วย ขณะที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ออกมายืนดูนั้นยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้านั่งที่ปรากฏจากคำเบิกความตอบคำถามค้านของพลตำรวจศุภกิจและพลตำรวจประพันธ์แสดงว่ามีการลวนลามเพื่อให้มีการร่วมประเวณีเกิดขึ้น เพื่อให้บรรล่วัตถุประสงค์ที่จะจับหญิงค้ำประเวณีตามที่ได้รับมอบหมายมา หลังจากนั้นพยานโจทก์ทั้งสามจึงได้วิทญ์เรียกพันตำรวจตรีพุนศักดิ์ให้มายังที่เกิดเหตุ คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามที่อ้างว่าได้มีการร่วมประเวณีกับจำเลย

ทั้งสามโดยจำเลยทั้งสามคิดค่าบริการจึงมีกรณีเป็นที่น่าสงสัย เพราะถ้าจำเลยที่ 2 ยินยอมให้ร่วมประเวณีแล้วก็คงไม่ทะเลาะกับพลตำรวจศุภกิจด้วยเสียงอันดังนอกห้องเป็นแน่ อีกทั้งเงินที่อ้างว่าเป็นค่าร่วมประเวณีก็ไม่ปรากฏว่าได้ยึดเป็นของกลางไว้ พยานหลักฐานโจทก์มีเหตุแห่งความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยทั้งสามเป็นผู้ให้บริการการค้าประเวณีอันเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ